

**화물운송 종사자격의 취소 및 효력정지의 처분기준** (제33조의2제1항 관련)

| 위 반 행 위                                                                                                                                                                                                                  | 해당 법조문             | 처 분 내 용                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1. 법 제9조제1호에 해당하게 된 경우                                                                                                                                                                                                   | 법 제23조제1<br>항제1호   | 자격 취소                                        |
| 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 화물운송 종사자격을 취득한 경우                                                                                                                                                                                  | 법 제23조제1<br>항제2호   | 자격 취소                                        |
| 3. 법 제14조제1항에 따른 국토교통부장관의 업무개시 명령을 정당한 사유 없이 거부한 경우                                                                                                                                                                      | 법 제23조제1<br>항제3호   | ○ 1차: 자격 정지 30일<br>○ 2차: 자격 취소               |
| 4. 화물운송 중에 고의나 과실로 교통사고를 일으켜 다음 각 목의 구분에 따라 사람을 사망하게 하거나 다치게 한 경우<br>가. 고의로 교통사고를 일으켜 사람을 사망하게 하거나 다치게 한 경우<br>나. 과실로 교통사고를 일으켜 사람을 사망하게 하거나 다치게 한 경우<br>1) 사망자 2명 이상<br>2) 사망자 1명 및 중상자 3명 이상<br>3) 사망자 1명 또는 중상자 6명 이상 | 법 제23조제1<br>항제4호   | 자격 취소<br><br>자격 취소<br>자격 정지 90일<br>자격 정지 60일 |
| 5. 화물운송 종사자격증을 다른 사람에게 빌려준 경우                                                                                                                                                                                            | 법 제23조제1<br>항제5호   | 자격 취소                                        |
| 6. 화물운송 종사자격 정지기간에 화물자동차 운수사업의 운전 업무에 종사한 경우                                                                                                                                                                             | 법 제23조제1<br>항제6호   | 자격 취소                                        |
| 7. 화물자동차를 운전할 수 있는 「도로교통법」에 따른 운전면허가 취소된 경우                                                                                                                                                                              | 법 제23조제1<br>항제7호   | 자격 취소                                        |
| 7의2. 「도로교통법」 제46조의3을 위반하여 같은 법 제93조제1항제5호의2에 따라 화물자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 정지된 경우                                                                                                                                             | 법 제23조제1<br>항제7호의2 | 자격 취소                                        |
| 8. 법 제12조제1항제3호·제7호 및 제9호를 위반한 경우                                                                                                                                                                                        | 법 제23조제1<br>항제8호   | ○ 1차: 자격 정지 60일<br>○ 2차: 자격 취소               |
| 9. 화물자동차 교통사고와 관련하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보험금을 청구하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정된 경우                                                                                                                                              | 법 제23조제1<br>항제9호   | 자격 취소                                        |
| 10. 법 제9조의2제1항을 위반한 경우                                                                                                                                                                                                   | 법 제23조제1<br>항제10호  | 자격 취소                                        |

비 고:

1. 위 표의 위반행위란 제4호에 따른 사망자 또는 중상자는 다음 각 목과 같이 구분